

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7690/2547

บริษัทสามัคคีประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

บริษัทยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่
เซอร์วิส จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 624

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 624 บัญญัติการเริ่มต้นนับอายุความในกรณีที่ของสูญหายไว้ว่า ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยคำว่าย ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้วก็ได้รับแจ้งจากจำเลยว่าย ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่ายสินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จำเลยขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ชื้อว่าได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่ายขณะที่จำเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควรที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่ายบริษัท บ. ได้ส่งอีเมลล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ชื้อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 ถือได้ว่ายอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบคดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องในฐานะผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ขอให้บังคับจำเลยชำระ
เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย คิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,222,607.59
บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 1,247,176.79 บาท
นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าเครื่อง
ประดับที่ทำจากเงินกับบริษัทเบนสัน จิวเวลรี จำกัด ในการที่บริษัทดังกล่าวขายและ
ส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่บริษัทอมอร์ เคจี จำกัด ที่ประเทศเยอรมนี โดยสินค้ามีมูลค่า
25,288.26 ดอลลาร์สหรัฐในวงเงินประกัน 27,819.09 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเบนสัน
จิวเวลรี จำกัด จ้างให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวจากประเทศไทยให้แก่บริษัท
อมอร์ เคจี จำกัด ที่ประเทศเยอรมนี ต่อมาวันที่ 8 สิงหาคม 2543 จำเลยได้รับสินค้า
ดังกล่าวจากบริษัทเบนสัน จิวเวลรี จำกัด เพื่อส่งให้แก่บริษัทอมอร์ เคจี จำกัด ทาง
เครื่องบินจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปยังประเทศเยอรมนี แต่ปรากฏว่าสินค้าดัง
กล่าวทั้งหมดสูญหาย โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทเบนสัน จิวเวลรี จำกัด ไป
แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า คดีโจทก์ขาดอายุ
ความหรือไม่เห็นควรวินิจฉัยปัญหาตามที่โจทก์อุทธรณ์ก่อนว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัย
มูลละเมิดหาได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาขนส่งตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาหรือไม่ ได้พิจารณาคำบรรยายฟ้องของ
โจทก์แล้ว โจทก์กล่าวอ้างว่าด้วยความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ประกอบวิชาชีพ

ในการรับส่งสินค้า ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังมิให้สินค้าที่มีอยู่ในความครอบครอง
ดูแลของตนสูญหายไป ในระหว่างขนส่งแต่หาได้ใช้ความระวังดูแลการขนส่งสินค้าให้
ปลอดภัยมิให้สูญหาย สินค้าได้สูญหายไป ในระหว่างขนส่งของจำเลย เห็นว่า แม้ใน
ตอนแรกโจทก์จะกล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏ
ความในฟ้องตอนใดว่าการที่สินค้าสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างไร คง
ระบุเพียงว่าสินค้าสูญหายในระหว่างขนส่งเท่านั้น ทั้งตามทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยประมาทเลินเล่ออย่างไรในการขนส่ง คงได้ความแต่ว่า
สินค้าพิพาทสูญหายเช่นกัน ถือได้ว่าโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาขนส่งไม่ใช่
ในมูลละเมิดตามที่โจทก์อุทธรณ์ อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปมีว่าโจทก์ฟ้อง
คดีนี้เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ถือว่าควรจะได้ส่งมอบสินค้าหรือไม่ โจทก์นำสืบใน
ปัญหาดังกล่าวโดยนางสาวศิริลักษณ์พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทเบนสัน จี
วเวลรี จำกัด ผู้ส่งของให้ถ้อยคำว่า พยานมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าและจัดการส่งออก
สินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ เกี่ยวกับการสูญหายของสินค้าคดีนั้น เมื่อจำเลย
ได้รับมอบสินค้าจากบริษัทเบนสัน จีวเวลรี จำกัด ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควร
แล้วก็ได้รับแจ้งจากจำเลยว่ายังไม่ทราบว่าจะสินค้าได้ตกหล่นที่ไหน ให้บริษัทเบนสัน จี
วเวลรี จำกัด สอบถามไปยังผู้ซื้อว่าได้รับมอบสินค้าหรือไม่ ซึ่งทางผู้ซื้อได้แจ้งกลับมา
ว่ายังไม่ได้รับสินค้า และตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่ายกปกติที่บริษัทเบนสัน
จีวเวลรี จำกัด ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ประเทศเยอรมนีจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง
4 วัน สินค้าจะถึงมือลูกค้า เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
624 บัญญัติการเริ่มต้นนับอายุความในกรณีที่ของสูญหายไว้ว่าให้เริ่มต้นนับแต่วันที่
ควรจะได้ส่งมอบซึ่งก็ตรงกับที่นางสาวศิริลักษณ์ให้ถ้อยคำว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไป
พอสมควรแล้วก็ได้รับแจ้งจากจำเลยว่ายังไม่ทราบว่าจะสินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จำเลย
ขอให้บริษัทเบนสัน จีวเวลรี จำกัด สอบถามไปยังผู้ซื้อว่าได้รับมอบสินค้าหรือไม่
แสดงว่าขณะที่จำเลยแจ้งมายังบริษัทเบนสัน จีวเวลรี จำกัด เป็นวันอันควรที่ส่งมอบ

สินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่าบริษัทเบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด ได้ส่งอีเมลสอบถามไปยัง บริษัทดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.11 โดยเอกสารดังกล่าว ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะส่งมอบตาม ความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ควรจะส่งมอบ คดีโจทก์จึงขาดอายุ ความ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลางวินิจฉัยว่า สินค้าได้ส่งไปถึงประเทศเยอรมนีแล้วจึงสูญหายนั้น ไม่ตรงกับ คำฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ เป็นเหตุให้การวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความไม่ ถูกต้องไปด้วยนั้น เห็นว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ อาศัยข้อเท็จจริงที่จะต้องฟังยุดิเกี่ยวกับเวลาว่าสินค้าควรจะส่งมอบแก่ผู้รับสินค้า เมื่อใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าสินค้าไปถึงประเทศเยอรมนีหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้อง วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการ ค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จิระ โชติพงษ์-กำพล ภู่อุดแสง-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น